

PROTOCOLO DE ACORDO DE PESCA

ENTRE

O Governo da República da Guiné-Bissau, neste ato representado pela Senhora Maria Adiatú DJALÓ NANDINGNA, na sua qualidade de Ministra das Pescas.

E

A empresa FISHVECTOR, S.A, sociedade anónima com o capital social de 1.000.000,00 (um milhão de francos suíços), com o Registo Comercial nr. CH-660.2.055.007-3, com sede em: 14, Chemin des Clochettes - 1206 Genève, Suíça, neste ato representado pelo Senhor Nicolas NECTOUX, de nacionalidade francesa e portador do passaporte nr. N 16AA10587.

ARTIGO 1º (Direito de Acesso)

O Governo da República da Guiné-Bissau concede, ao abrigo do presente protocolo, o direito de acesso aos recursos haliêuticos da sua Zona Económica Exclusiva (ZEE) aos navios da empresa FISHVECTOR, cuja tonelagem de arqueação bruta (TAB) não ultrapassa 5.000.

ARTIGO 2º (Validade do Acordo e Quotas)

O Governo da República da Guiné-Bissau concede aos navios da empresa FISHVECTOR, licenças de pesca para a campanha de pesca pelágica 2018/2019, para o período de 1 de Dezembro de 2018 a 31 de Julho de 2019, para uma captura global de cinquenta mil (50.000) toneladas de espécies pelágicas, fora das 12 milhas e nas profundidades superiores a 50 metros.

ARTIGO 3º (Taxas de Licença)

Em contrapartida ao direito de acesso, a Empresa FISHVECTOR, obriga-se a pagar ao Governo da República da Guiné-Bissau 35.000,00 XOF (trinta e cinco mil francos Cfa) por tonelada de espécie pelágica capturada.



ARTIGO 4º
(Pagamento da licença)

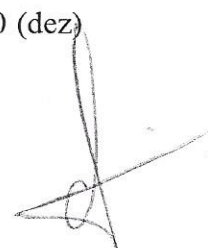
1. Como garantia do presente Protocolo de Acordo, a empresa FISHVECTOR deverá pagar, no ato da assinatura do Protocolo de Acordo, um avanço correspondente ao preço de 16.000 toneladas de captura.
2. Uma vez capturadas 16.000 (dezassex mil) toneladas de pescado, as prestações seguintes serão de 1.000 (mil)/ toneladas/navio/mês.
3. No final de cada mês, serão apuradas as quantidades capturadas constante no ponto 2 deste artigo e caso a quantidade de captura for superior a 1.000 (mil) toneladas, o excedente será imediatamente pago, para além da empresa FISHVECTOR ter que depositar o valor correspondente ao mês seguinte.

ARTIGO 5º
(Formalidades do pedido de licença)

1. A empresa FISHVECTOR, submeterá, por intermédio da sua representação baseada em Bissau, ao Ministério das Pescas, um pedido de concessão de licenças para cada navio que deseja operar no quadro do presente Protocolo de Acordo, pelo menos 10 (dez) dias antes da data prevista para o início das operações.
2. O pedido de licença de pesca é feito acompanhado do certificado de arqueação bruta do navio (TAB) e demais documentos exigidos pela lei em vigor na República da Guiné-Bissau.
3. O Ministério das Pescas emite as licenças de pesca com pelo menos 48 horas antes do início da atividade de pesca, depois da confirmação do pagamento da licença e após a realização da inspeção prévia prevista no artigo 13º do presente Protocolo.

ARTIGO 6º
(Descarga de pescado)

1. A Empresa FISHVECTOR, deverá descarregar pescado para o abastecimento do mercado nacional, na proporção de 10 % da captura total da sua frota.
2. A descarga de pescado a que refere número anterior, será feita no porto de Bissau, e a sua comunicação deverá ser feita com uma antecedência de 10 (dez) dias da data prevista para a referida descarga.



3. Um navio poderá transportar o pescado das restantes embarcações para a descarga pelo menos de três (3) meses em três meses.
4. O pagamento de quaisquer taxas aduaneiras, fiscais e/ou portuárias pela descarga do pescado nos termos dos números anteriores, fica à expensa da empresa FISHVECTOR, através da sua representação em Bissau.

ARTIGO 7º
(Embarque de observadores)

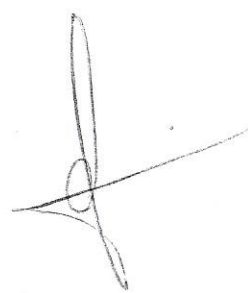
1. Cada navio da Empresa FISHVECTOR, autorizado a pescar na ZEE da República da Guiné-Bissau, no âmbito deste Protocolo, deve embarcar um Observador científico e um Observador marítimo, designados pelas estruturas competentes do Ministério das Pescas.
2. As estruturas competentes do Ministério das Pescas devem comunicar ao armador ou seu representante, os nomes dos Observadores designados para cada navio.

ARTIGO 8º
(Alojamento e alimentação dos Observadores)

1. Os Capitães dos navios da Empresa FISHVECTOR garantem, a seu cargo, o alojamento e alimentação dos Observadores embarcados nos seus navios.
2. As refeições dos Observadores deverão ser servidas no refeitório dos oficiais ou, em caso de impossibilidade, num local distinto do resto da tripulação.

ARTIGO 9º
(Estatuto do Observador)

1. Os Observadores embarcados a bordo têm o estatuto equivalente ao de um oficial. O Capitão do navio deve proporcionar facilidades aos Observadores no seu trabalho e deve estabelecer com eles uma relação de respeito e urbanidade enquanto agentes do Estado da Guiné-Bissau.
2. O Capitão deve permitir aos Observadores embarcados a comunicar, via rádio, com os serviços competentes em terra, pelo menos uma vez por dia, nas horas que forem indicadas por estes. A comunicação dos Observadores deve ser conduzida de forma rápida e concisa.



ARTIGO 10º
(Período de tempo a bordo do navio)

1. Os Observadores são embarcados por um período máximo de 90 (noventa) dias.
2. O desembarque dos Observadores a substituir e o consequente embarque dos substitutos devem ocorrer simultaneamente. Em caso algum poderá proceder-se o desembarque dos Observadores sem que tenha sido garantida a sua substituição.

ARTIGO 11º
(Dever do Observador a bordo)

Os Observadores são obrigados a cumprir com as regras a bordo, bem como tratar com respeito e urbanidade os tripulantes dos navios da empresa FISHVECTOR.

ARTIGO 12º
(Pagamento do Fundo de Gestão dos Recursos Haliêuticos)

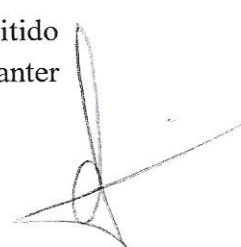
A empresa FISHVECTOR pagará ao Governo e em simultâneo com o valor da licença, o montante de XOF 15.000.000 (quinze milhões de franco cfa) por navio e por ano, para o Fundo de Gestão dos Recursos Haliêuticos.

ARTIGO 13º
(Inspeções técnicas)

1. Para efeitos de emissão de licenças de pesca, as inspeções técnicas são realizadas uma vez por ano ou depois de abandono das águas sob jurisdição da Guiné-Bissau, por um período superior a 45 dias, ou na necessidade de mudanças do tipo ou de artes de pesca, todo o navio da empresa FISHVECTOR deve apresentar-se no porto de Bissau, a fim de se submeter as inspeções previstas na legislação em vigor.
2. As inspeções devem ser efetuadas obrigatoriamente no prazo de 48 horas, a contar da data da chegada dos navios no local indicado pelas autoridades competentes.

ARTIGO 14º
(Certificado de conformidade)

Após as inspeções técnicas, o respetivo certificado de conformidade será emitido e entregue pela autoridade competente ao capitão que, o deverá manter permanentemente a bordo durante todo o período de validade da licença.



ARTIGO 15º
(Custo da inspeção)

Os custos, inerentes às visitas técnicas, ficam a cargo do armador e são determinados conforme a tabela fixada pela regulamentação guineense sobre a matéria.

ARTIGO 16º
(Obrigação de comunicação da entrada e saída do navio)

1. Todos os navios da empresa FISHVECTOR, que desenvolvem atividades de pesca na ZEE ao abrigo do presente Protocolo, devem comunicar à estação de rádio, autorizado pelo Ministério das Pescas, a data, hora e sua posição, sempre que entrem ou saem da ZEE da Guiné-Bissau, bem como a quantidade de pescado que se encontra a bordo naquele momento.
2. A comunicação referida no número anterior deve ser feita 24 horas antes da entrada ou saída do navio em causa.

ARTIGO 17º
(Obrigação de declaração de capturas)

1. Todos os navios autorizados a pescar nas águas da Guiné-Bissau, no quadro do presente Protocolo de Acordo, são obrigados a comunicar ao Ministério das Pescas as suas capturas.
2. As declarações das capturas referidas no número anterior, são mensais e devem ser comunicadas, pelo menos uma vez por trimestre, nos termos da legislação em vigor na Guiné-Bissau.

ARTIGO 18º
(Consequência da não declaração de capturas)

Em caso de não cumprimento do disposto nos parágrafos do Artigo 17º, o Ministério das Pescas reserva-se o direito de suspender a licença de pesca do navio infrator, até o cumprimento da formalidade, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista na legislação nacional sobre a matéria.

ARTIGO 19º
(Operações conexas de pesca)

1. Sem prejuízo do estabelecido no Artigo 17º, todos os navios da empresa FISHVECTOR, devem entrar e estacionar no local indicado pelas autoridades competentes, no fim de cada maré para verificação e inspeção do pescado que se

encontra a bordo e/ou para a realização das operações conexas, sob controlo das autoridades competentes guineenses, nomeadamente o transbordo de pescado, o abastecimento em combustíveis e materiais de pesca, viveres e demais operações.

2. No fim de cada inspeção do pescado, as autoridades guineenses competentes emitirão um certificado de captura dos produtos e um certificado de controlo de qualidade do pescado, com custos a cargo dos armadores, fixados ao abrigo da lei em vigor na República da Guiné-Bissau.

ARTIGO 20º

(Obrigação de comunicação da posição do navio por satélite)

Os navios da empresa FISHVECTOR que atuam ao abrigo do presente Protocolo de Acordo, devem estar equipados do sistema VMS, que assegurará a comunicação automática e contínua da sua posição, ao serviço de controlo, fiscalização e seguimento das atividades de pesca da Guiné-Bissau (FISCAP), em conformidade com a lei em vigor.

ARTIGO 21º

(Conteúdo das mensagens)

Cada mensagem da posição comunicada deve, *inter alia*, conter no mínimo as seguintes informações:

- a) A identificação do navio;
- b) A posição geográfica mais próxima do navio (latitude, longitude), com uma margem de erro inferior a 500 metros e um intervalo de confiança de 99 %.
- c) A data e hora do registo da posição;
- d) A velocidade e a captura do navio.

ARTIGO 22º

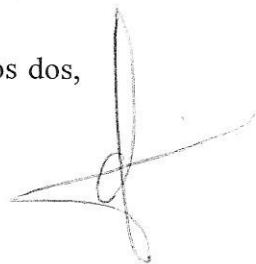
(Obrigação de embarque de marinheiros)

A empresa FISHVECTOR, obriga-se a embarcar marinheiros guineenses, em cada navio autorizado a operar no âmbito do presente Protocolo de Acordo, na proporção de 12 a 20 marinheiros por navio, dependendo do TAB da embarcação.

ARTIGO 23º

(Contrato de trabalho e salário mínimo)

1. O contrato de trabalho dos marinheiros guineenses é celebrado nos termos dos instrumentos jurídicos em vigor na Guiné-Bissau.



2. O salário mensal por cada marinheiro é de 700 USD (setecentos dólares norte-americanos), e não inclui outros pagamentos.
3. O armador deve depositar na conta do consignatário local, antes da receção das licenças de pesca, o salário dos marinheiros na proporção correspondente à eventual estadia a bordo dos navios.

ARTIGO 24º

(Zona de pesca autorizada e não autorizada)

1. Os navios da empresa FISHVECTOR, abrangidos no presente Protocolo de Acordo, estão autorizados a desenvolver as suas atividades de pesca nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau e situadas além das 12 (doze) milhas marítimas, medidas a partir da linha de base.
2. Os navios da empresa FISHVECTOR, abrangidos no presente Protocolo de Acordo, estão proibidos de desenvolver as suas atividades dentro das águas territoriais, que compreendem: águas continentais, águas interiores e mar territorial.

ARTIGO 25º

(Limites das capturas acessórias)

Os arrastões de pequenos pelágicos não podem ter mais de 3 % de cefalópodes e 3 % de crustáceos a bordo, sobre a totalidade das capturas realizadas na zona de pesca da Guiné-Bissau no final de cada maré.

ARTIGO 26º

(Duração da maré)

A duração da maré de um navio, para efeitos do disposto nos parágrafos anteriores, é definida, conforme se segue:

- a) O período compreendido entre uma entrada e uma saída da zona de pesca da Guiné-Bissau;
- b) O período compreendido entre uma entrada na zona de pesca da Guiné-Bissau e um desembarque no porto de Bissau.

ARTIGO 27º

(Malhagem autorizada)

A dimensão mínima para as malhas (abertura da malha) das artes autorizadas para a pesca de pequenos pelágicos é fixada em 70 mm.



ARTIGO 28º
(Tamanhos mínimos)

1. Os tamanhos mínimos para as diferentes espécies de pequenos pelágicos, são os que constam no regulamento em vigor na República da Guiné-Bissau.
2. Será anexada ao presente Protocolo de Acordo uma lista de espécies de peixe cuja captura, detenção a bordo, desembarque e comercialização são expressamente proibidos pela legislação da República da Guiné-Bissau, constituindo a sua violação uma infração de pesca.

ARTIGO 29º
(Obrigação de informação de apresamento)

A empresa FISHVECTOR é informada através do seu representante na Guiné-Bissau de todo o processo inerente ao apresamento de um navio de pesca no quadro do presente Protocolo de Acordo, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, logo após a receção pelos serviços competentes dos autos de notícia.

ARTIGO 30º
(Resolução dos litígios resultantes do apresamento de um navio)

1. As partes privilegiam a via administrativa para a resolução dos litígios resultantes do apresamento dos navios da empresa FISHVECTOR, por infração de pesca.
2. Antes da conclusão do processo administrativo, se o armador desejar a libertação imediata do navio, cumprirá com o que está determinado na Lei Geral das Pescas para os casos em análise.

ARTIGO 31º
(Direitos subsidiários)

1. Em tudo que não se encontra expressamente previsto neste Protocolo de Acordo, se aplica o direito interno em vigor na Guiné-Bissau.
2. A empresa FISHVECTOR obriga-se a tomar as medidas adequadas tendo em vista a assegurar o respeito pelos seus navios, das disposições do presente Protocolo de Acordo e dos instrumentos jurídicos que disciplinam as atividades de pesca na Guiné-Bissau.
3. A parte Guineense notificará com devida antecedência a outra parte de quaisquer alterações dos referidos instrumentos, devendo os navios observar essas alterações no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de notificação.

4. As alterações referidas no número anterior não são discriminatórias para os navios da Empresa, relativamente a outros navios e nem poderão impedir o pleno exercício dos direitos de pesca atribuídos à Empresa FISHVECTOR ao abrigo do presente Protocolo de Acordo.

ARTIGO 32º
(Texto oficial)

O presente Protocolo de Acordo é redigido em dois exemplares, nas línguas portuguesa e russa, fazendo fé ambos os textos.

ARTIGO 33º
(Prazo de validade e de alteração)

1. O presente Protocolo de Acordo tem a validade de oito (8) meses e entra em vigor à data da sua assinatura pelas partes.
2. O presente Protocolo de Acordo pode ser alterado a qualquer momento, por comum acordo das Partes, mediante a deliberação da Comissão Técnica paritária, para atender situações futuras imprevisíveis e sobretudo, no que diz respeito à gestão dos recursos haliêuticos.

ARTIGO 34º
(Suspensão)

O presente Protocolo de Acordo pode ser suspenso por iniciativa das Partes em caso de discordância grave quanto à aplicação das suas disposições. A suspensão fica subordinada à notificação por escrito dessa intenção pela Parte interessada, pelo menos três (3) meses antes da data que deve produzir efeitos. A partir da receção da notificação, as partes consultam-se com vista a resolver o litígio por via consensual.

Feito em Bissau, aos sete dias do mês de Novembro de 2018.

Pelo Governo da República da Guiné-Bissau

Dr^a Maria Adiatu DJALONANDINGNA



Pela FISHVECTOR

Nicolas NECTOUX